

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ขอบเขตการให้บริการ	
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ผู้ขอฯ ยื่นคำขอต่อสถาบันการเงินทั่วประเทศไทยที่ผู้ขอฯ ใช้บริการอยู่ โดยสถาบันการเงินส่งคำขอมายัง ธปท. โดยส่งผ่านระบบ ECARS (Exchange Control Approval and Reporting System)	วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของ ธปท.) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ
คำนิยาม 1) เจ้าพนักงาน หมายความว่า เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ส่วนกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท. 2) สถาบันการเงิน หมายความว่า นิติบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ทุกธนาคาร, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3) ผู้ขอฯ หมายความว่า ผู้ขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ 1) ให้ผู้ขอฯ download แบบคำขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (คำขอ) จากเว็บไซต์ “www.bot.or.th/ บทบาทหน้าที่ ธปท./ตลาดการเงิน/หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน/ธุรกิจปัจจัยชำระเงิน/นิติบุคคลรับอนุญาต/3. แบบคำขออนุญาตผ่อนผันระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน” ตามหัวเรื่องที่ต้องการขออนุญาต โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานตามลำดับข้อที่กำหนดไว้ 2) ให้ผู้ขอฯ ยื่นคำขอผ่านสถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานในเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตจนกว่าจะสมบูรณ์ (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม) จากนั้นสถาบันการเงินส่งคำขอมายังเจ้าพนักงาน โดยส่งผ่านระบบ ECARS (Exchange Control Approval and Reporting System) 3) เจ้าพนักงานจะเริ่มนับวันที่ได้รับคำขอวันแรก เมื่อสถาบันการเงินได้ส่งคำขอเข้ามาในระบบ ECARS ตามรูปแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด 4) ช่วงเวลาที่เจ้าพนักงานรับคำขอ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของ ธปท.) ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. กรณีที่คำขอส่งมานอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเจ้าพนักงานได้รับคำขอในวันทำการถัดไป 5) ผู้ขอฯ ต้องกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนด ตามคู่มือสำหรับประชาชน อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเนื้อหาสอดคล้องกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยหากผู้ขอฯ มีการอ้างอิงข้อมูลใดๆ ขอให้แนบเอกสารหลักฐานสนับสนุนแนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อความหนักแน่นของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต มิเช่นนั้นข้อมูลดังกล่าวอาจไม่มีความหนักแน่นเพียงพอที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาได้ 6) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่รับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงของผู้ขอฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอฯ ด้วย 7) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานทุกหน้าทุกฉบับ ต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงของผู้ขอฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอฯ เช่น หากผู้ขอฯ เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุอยู่ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ	
8)	ผู้ขอฯ ต้องระบุชื่อ-นามสกุลผู้ประสานงาน (contact person) เบอร์โทรศัพท์ และ email address ในแบบคำขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อยืนยันว่าผู้ประสานงานดังกล่าวจะเป็นบุคคลที่ผู้ขอฯ มอบหมายให้ทำหน้าที่ประสานงานกับเจ้าพนักงาน เช่น เพื่อให้เจ้าพนักงานทำการติดต่อเพื่อการชี้แจงเพิ่มเติม กรณีที่เจ้าพนักงานมีประเด็นสงสัยใดๆ เพิ่มเติม เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ขอฯ มาชี้แจงหรือทำความเข้าใจเพื่อประกอบการพิจารณาได้
9)	เมื่อได้รับคำขอ ผ่านระบบ ECARS เจ้าพนักงานจะตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานในเบื้องต้นว่าครบถ้วนหรือไม่ หากเห็นว่ายังไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานจะแจ้งให้ผู้ขอฯ จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมผ่านสถาบันการเงิน โดยจะถือว่าผู้ขอฯ ได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่เจ้าพนักงานได้แจ้งให้ผู้ขอฯ ดำเนินการดังกล่าวผ่านสถาบันการเงินอย่างสมบูรณ์ในทันที และผู้ขอฯ ต้องดำเนินการแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ผ่านสถาบันการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานจะถือว่าผู้ขอฯ ละทิ้งคำขอ และเจ้าพนักงานจะแจ้งยุติการพิจารณา ซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวผ่านสถาบันการเงิน
10)	เจ้าพนักงานจะเริ่มพิจารณาคำขอตามลำดับการได้รับคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว (first come-first serve) เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ขอฯ จะดำเนินการแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
11)	หลังจากที่ผู้ขอฯ ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 9 มาให้เจ้าพนักงานอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานมีเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์หรือข้อมูลดังกล่าวไม่มีความหนักแน่นเพียงพอ เจ้าพนักงานอาจขอให้ผู้ขอฯ ทำการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยเจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ขอฯ จะดำเนินการแก้ไข/ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
12)	ในกรณีที่ผู้ขอฯ ไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ เจ้าพนักงานอาจพิจารณาไม่อนุญาตในการขออนุญาตนั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ				
ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอน	ระยะเวลาให้บริการ	หน่วยเวลา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร	เจ้าพนักงานจะตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ว่าครบถ้วนหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานจะแจ้งให้ผู้ขอฯ จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (หมายเหตุ: เมื่อผู้ขอฯ ได้รับแจ้งแล้ว ผู้ขอฯ ต้องดำเนินการแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานจะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป)	1	วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
2. การพิจารณาอนุญาต	หลังจากที่ผู้ขอฯ ดำเนินการแก้ไข ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานจะพิจารณาคำขอตามลำดับการได้รับคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว (first come-first serve) โดยจะนำเสนอต่อผู้มีอำนาจตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสืออนุญาต (หมายเหตุ: ขั้นตอนการพิจารณาจะเริ่มนับระยะเวลาเมื่อได้มีการดำเนินการตามข้อ 11 ที่กำหนดในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ)	29	วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน

ระยะเวลา
เจ้าพนักงานพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนและเนื้อหาสอดคล้องกัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ผู้ขอฯ ต้องกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนด (ตามเอกสารแนบ) ดังนี้ 1) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต้องถูกต้องครบถ้วนและเนื้อหาสอดคล้องกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยหากผู้ขอฯ มีการอ้างอิงข้อมูลใดๆ ขอให้แนบเอกสารหลักฐานสนับสนุนแนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อความหนักแน่นของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต มิเช่นนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่มีความหนักแน่นเพียงพอที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาได้ 2) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่รับรองโดยผู้ขอฯ ด้วย 3) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานทุกหน้าทุกฉบับ ต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงของผู้ขอฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอฯ เช่น หากผู้ขอฯ เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุอยู่ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนกำกับดูแลการเงิน เบอร์โทรศัพท์ 0-2283-5122 หรือ 2) รองผู้อำนวยการ ส่วนกำกับดูแลการเงิน เบอร์โทรศัพท์ 0-2283-5171 3) ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ – 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2356-7799 4) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300)

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

11 กรกฎาคม 2567

ประเภทคำขอ และรายการที่ขออนุญาต

ประเภทคำขอ	รายการที่ขออนุญาต
1. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ในประเทศ	- ขอโอนเงินตราต่างประเทศ (FX) ระหว่างบุคคลในประเทศ - ขอเกี่ยวข้องกับบัญชี FCD ในประเทศ กรณีอื่นๆ
2. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ในต่างประเทศ	- ขอไม่นำรายรับเข้าประเทศ แต่ขอฝากไว้ในต่างประเทศ (เช่น เพื่อรอชำระภาระอื่น เพื่อรอรวบรวมเงินก่อนนำเข้าประเทศ) - ขอส่งเงินออกไปฝากเพื่อรอชำระภาระต่างๆ - ขอเกี่ยวข้องกับบัญชี FCD ในต่างประเทศ กรณีอื่นๆ
3. การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging)	- ขอทำ FX Hedging กับสถาบันการเงินในไทย กรณีที่ไม่มี underlying ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน / กรณี hedge แทนบริษัทอื่นที่ไม่ใช่กิจการในเครือ - ขอทำ FX Hedging กับคู่สัญญาในต่างประเทศ - ขอทำ FX Hedging กรณีอื่นๆ
4. การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงราคาสินค้า (Commodity Hedging) ¹	- ขอส่งเงินส่วนต่างจากการเข้าทำสัญญา Commodity Hedging กับคู่สัญญาในต่างประเทศ
5. ธุรกรรมอนุพันธ์อื่น (นอกเหนือจาก FX Hedging)	- ขอส่งเงินกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ หรือการวางเงินเป็นประกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน กับคู่สัญญาในต่างประเทศ
6. การลงทุน	- ขอส่งเงินลงทุนโดยตรงในกิจการที่ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น หรือ มีส่วนเป็นเจ้าของ ต่ำกว่า 10% - ขอส่งเงินลงทุนโดยตรงในกิจการที่ต่างประเทศ กรณีอื่นๆ
7. การให้กู้ยืม	- ขอส่งเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศ กรณีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
8. การชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศ	- ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่นำเข้าประเทศ แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงเงินกู้เข้าประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนด - ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่ไม่นำเข้าประเทศ โดยนำไปชำระค่าสินค้า/บริการ/ภาระอื่น หรือโดยการแปลงหนี้ค่าสินค้า/บริการ/ภาระอื่น ที่มีกับผู้ให้กู้ เป็นเงินกู้ - ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศ กรณีอื่นๆ
9. ค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น	9.1 ขอชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น ด้วยวิธีหักกลบลบหนี้ (Multilateral Netting) หรือ ขอชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น แบบเต็มจำนวน (gross) ผ่านศูนย์กลางชำระเงิน 9.2 ขอรับเงินค่าสินค้าส่งออกเกิน 360 วัน

¹ ยกเลิกประเภทคำขอที่ 4. เนื่องจากปัจจุบันการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงราคาสินค้า (Commodity Hedging) สามารถทำได้เป็นการทั่วไปตามระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประเภทคำขอ	รายการที่ขออนุญาต
10. อื่นๆ กรณีบุคคลในประเทศ	10.1 ขอโอนเงินออกไปต่างประเทศ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด (เช่น บุคคลรายย่อยส่งเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศเกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด) 10.2 ขอนำธนบัตรเงินบาทออกนอกประเทศ ของบุคคลรับอนุญาต เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด 10.3 กรณีอื่นๆ
11. อื่นๆ กรณีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ นอกประเทศ	11.1 ขอนำธนบัตรเงินบาทออกนอกประเทศ ของบุคคลที่มีถิ่นอยู่นอก ประเทศ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด 11.2 กรณีอื่นๆ

ความหมายอักษรย่อ : FX = Foreign Exchange หรือเงินตราต่างประเทศ,

FCD = Foreign Currency Deposit Account หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

**ข้อมูลและเอกสารหลักฐาน* ที่ต้องการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต
ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน**

*หมายเหตุ

- (1) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต้องถูกต้องครบถ้วนและเนื้อหาสอดคล้องกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยหากผู้ขอฯ มีการอ้างอิงข้อมูลใดๆ ขอให้แนบเอกสารหลักฐานสนับสนุนแนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อความหนักแน่นของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต มิเช่นนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่มีความหนักแน่นเพียงพอที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาได้
- (2) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่รับรองโดยผู้ขอฯ ด้วย
- (3) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานทุกหน้าทุกฉบับ ต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงของผู้ขอฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอฯ เช่น หากผู้ขอฯ เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุอยู่ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) (ถ้ามี)

สิ่งที่เหมือนกันในทุกประเภทคำขอ ได้แก่

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
☐ เรื่องที่ขอ ☐ วงเงินที่ขอ ต่อปี ☐ ระยะเวลาที่จะทำธุรกรรม ☐ เหตุผลความจำเป็น ☐ รายได้และรายจ่ายหลักๆ ของธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้องคืออะไร ☐ เลขที่และวันที่ของหนังสืออนุญาตฉบับเดิม (กรณีขอต่ออายุการอนุญาตทุกกรณี) ☐ วงเงินที่ใช้ไป ตามหนังสืออนุญาตฉบับเดิม (กรณีขอต่ออายุการอนุญาตทุกกรณี ยกเว้นกรณีค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น ตามประเภทคำขอข้อ 9) ☐ เลขที่และวันที่ของหนังสืออนุญาตที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	☐ แบบคำขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (download ในเว็บไซต์ www.bot.or.th ตามหัวข้อเรื่องที่ต้องการขออนุญาต) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนตามที่ระบุ) ☐ สำเนาเอกสารแสดงตน เช่น หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์/ บัตรประชาชน/หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)

ส่วนที่ต้องยื่นเพิ่ม ซึ่งต่างกันตามแต่ละประเภทคำขอ ได้แก่

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
1. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ในประเทศ	
- ขอโอนเงินตราต่างประเทศ (FX) ระหว่างบุคคลในประเทศ - ขอเกี่ยวข้องกับบัญชี FCD ในประเทศ กรณีอื่นๆ	
☐ แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาชำระ (หากแหล่งเงินเป็น FX ที่ฝากอยู่ในบัญชี FCD โปรดระบุด้วยว่าเป็นบัญชี FCD ที่เปิดไว้กับธนาคารในประเทศหรือไม่, บัญชีประเภทอะไร) ☐ อธิบายว่าบุคคลในประเทศผู้รับ FX จะนำ FX ไปใช้ทำอะไร เช่น จะนำไปชำระภาระที่มีกับต่างประเทศหรือไม่ ☐ (หากเป็นกรณีให้กู้ระหว่างกัน) โปรดอธิบายว่าผู้กู้จะชำระคืนเป็น FX หรือไม่ และผู้กู้จะนำ FX จากแหล่งใดมาชำระคืน	☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
2. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ในต่างประเทศ	
- ขอไม่นำรายรับเข้าประเทศ แต่ขอฝากไว้ในต่างประเทศ (เช่น เพื่อรอชำระภาระอื่น เพื่อรอรวบรวมเงินก่อนนำเข้าประเทศ) - ขอส่งเงินออกไปฝากเพื่อรอชำระภาระต่างๆ - ขอเกี่ยวข้องกับบัญชี FCD ในต่างประเทศ กรณีอื่นๆ	
☐ วงเงินรายรับในต่างประเทศที่จะฝากเข้าบัญชี ต่อปี และ/หรือ วงเงินที่จะโอนจากในประเทศออกไปฝาก ต่อปี ☐ ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ ☐ ยอดคงค้างในบัญชี ณ สิ้นวันจะไม่เกินเท่าใด ☐ แหล่งที่มาของ FX ที่จะโอนเข้าไปฝาก (เช่น มาจากรายรับในต่างประเทศค่าอะไรบ้าง มาจากการซื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD) ☐ แหล่งใช้ไปของ FX ที่ฝากในบัญชี (จะถอน FX กรณีใดบ้าง และเพื่อชำระภาระอะไรบ้าง) ☐ มูลค่าของภาระที่มีการชำระจริงในรอบปีที่แล้ว (ยอด actual ของปีที่แล้ว) (ถ้ามี) ☐ หากวงเงินที่ขออนุญาตครั้งนี้มากกว่ายอด actual ของปีที่แล้ว โปรดอธิบายด้วยว่ามีความเป็นไปได้เพราะเหตุใด	☐ สำเนาเอกสารแสดงภาระที่รอชำระ เช่น สัญญาเงินกู้ (โปรด highlight คำสั่งเจ้าหนี้ หรือเนื้อความที่เกี่ยวข้องให้ด้วย) ☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
3. การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging)	
3.1 - ขอทำ FX Hedging กับสถาบันการเงินในไทย กรณีที่ไม่มี underlying ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน / / กรณี hedge แทนบริษัทอื่นที่ไม่ใช่กิจการในเครือ - ขอทำ FX Hedging กับคู่สัญญาในต่างประเทศ - ขอทำ FX Hedging กรณีอื่นๆ	
☐ อธิบาย Hedging policy ว่ากำหนดไว้อย่างไรบ้าง ☐ อธิบายรูปแบบธุรกรรม hedging ที่จะเข้าทำธุรกรรม ฝั่งซื้อหรือขาย FX, เป็นธุรกรรมอะไร (Forward, Swap, etc), สกุลเงิน, จำนวนเงิน, วันที่จะเข้าทำสัญญา, ระยะเวลาของสัญญา, ชื่อคู่สัญญา, วิธีการ settle เงินเป็นแบบ gross หรือ net ☐ underlying คืออะไร/หรือที่มาของความเสี่ยง คืออะไร ☐ มูลค่า underlying ที่เกิดขึ้นจริงในปีที่แล้ว (ยอด actual ของปีที่แล้ว) ☐ หากวงเงินที่ขออนุญาตครั้งนี้มากกว่ายอด actual ของปีที่แล้ว โปรดอธิบายด้วยว่ามีความเป็นไปได้เพราะเหตุใด ☐ อธิบายรายละเอียดการ unwind (ถ้ามี) ☐ คู่สัญญาในต่างประเทศ จะสามารถ back-to-back กับสถาบันการเงินในไทย แบบ fully hedge ได้หรือไม่ (กรณีทำ FX-Hedging กับคู่สัญญาในต่างประเทศ)	☐ สำเนาสัญญาซื้อ/ขาย สินค้า/บริการ ที่กำหนดราคาเป็น FX แต่ชำระเป็นเงินบาทเทียบเท่า (โปรด highlight เนื้อความที่เกี่ยวข้องให้ด้วย) (กรณีทำ hedging บนภาระ FX-Linked) ☐ สำเนาเอกสาร Hedging policy ที่ระบุให้ hedge กับต่างประเทศ (กรณีทำ FX-Hedging กับคู่สัญญาในต่างประเทศ) ☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่ให้มา

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีขอทำ FX Hedging แทนบริษัทในเครือ ☐ รายชื่อบริษัทในเครือ ☐ อธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ขอ กับบริษัทในเครือ เช่น ถือหุ้นระหว่างกันหรือไม่ อย่างไร ☐ วงเงินที่จะเข้าทำธุรกรรม ต่อปี เป็นวงเงินที่รวมวงเงินของบริษัทผู้ขอแล้ว หรือไม่ อย่างไร ☐ อธิบายว่าเมื่อถึงวัน settle เงิน บริษัทใดจะเป็นผู้ชำระอย่างไร	เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีขอทำ FX Hedging แทนบริษัทในเครือ ☐ หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทในเครือ ☐ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของผู้ขอ และของบริษัทในเครือ
4. การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงราคาสินค้า (Commodity Hedging) - ยกเลิก¹	
5. ธุรกรรมอนุพันธ์อื่น (นอกเหนือจาก FX Hedging)	
- ขอส่งเงินกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ หรือการวางเงินเป็นประกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน กับคู่สัญญาในต่างประเทศ	
☐ อธิบายรูปแบบธุรกรรม hedging ที่จะเข้าทำธุรกรรม ฝั่งซื้อหรือขาย หรือแลกเปลี่ยนอะไรกับอะไร, สกุลเงิน, จำนวนเงิน, วันที่จะเข้าทำสัญญา, ระยะเวลาของสัญญา, ชื่อคู่สัญญา, วิธีการ settle เงิน ☐ ที่มาของความเสี่ยง คืออะไร ☐ หากผู้ขอเป็นฝ่ายต้องชำระส่วนต่าง จะนำ FX จากไหนมาชำระ (เช่น เป็นการนำเงินบาทมาซื้อ FX, หรือเป็น FX ที่ฝากอยู่ในบัญชี FCD อยู่แล้ว และ FCD ดังกล่าวเป็น FCD แบบแหล่งเงินได้จากต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร) ☐ หากผู้ขอเป็นฝ่ายรับเงินส่วนต่าง จะนำ FX ฝากเข้าบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารในประเทศ หรือไม่ อย่างไร	☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของการบริหารความเสี่ยงและข้อมูลที่ให้มา
6. การลงทุนโดยตรง	
- ขอส่งเงินลงทุนโดยตรงในกิจการที่ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น หรือ มีส่วนเป็นเจ้าของ ต่ำกว่า 10% - ขอส่งเงินลงทุนโดยตรงในกิจการที่ต่างประเทศ กรณีอื่นๆ	
☐ ชื่อของกิจการผู้รับเงินลงทุน และประเทศที่ตั้ง ☐ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จะซื้อ ☐ อธิบายลักษณะธุรกิจของกิจการผู้รับเงินลงทุน (หากมิได้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้า/บริการ โดยตรง โปรดอธิบายถึงปลายทางของเงินด้วย) ☐ อธิบายความเชื่อมโยงกับธุรกิจในประเทศไทย ว่ามีหรือไม่อย่างไร ☐ สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการผู้รับเงินลงทุนทั้งก่อนและหลังการลงทุนครั้งนี้ ☐ จำนวนเงินที่เคยส่งออกไปลงทุนในกิจการผู้รับเงินลงทุน นับตั้งแต่ต้นปีแล้วทั้งหมด (ไม่รวมครั้งนี้) ☐ โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ซื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD หรือฝากเงินบาทเข้าบัญชี Non-resident Baht Account	☐ สำเนาเอกสารการจัดตั้งบริษัท ของกิจการผู้รับเงินลงทุน ☐ สำเนาเอกสารแสดงทุนจดทะเบียนทั้งหมดของกิจการผู้รับเงินลงทุน ☐ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ของกิจการผู้รับเงินลงทุน (ถ้ามี) ☐ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ของกิจการผู้ส่งเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล) ☐ สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ลงทุนของกิจการผู้ส่งเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล) ☐ สำเนาสัญญาร่วมทุน หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (ถ้ามี) ☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
7. การให้กู้ยืม	
- ขอส่งเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศที่ไม่ใช่กิจการในเครือ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด - ขอส่งเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศ กรณีอื่นๆ	

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
☐ ชื่อกิจการผู้กู้ และประเทศที่ตั้ง ☐ อธิบายลักษณะธุรกิจของกิจการผู้กู้ (หากมิได้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้า/บริการ โดยตรง โปรดอธิบายถึงแหล่งใช้ไปของเงินให้กู้ด้วย) ☐ สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการผู้กู้ ☐ โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ชื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD หรือฝากเงินบาทเข้าบัญชี Non-resident Baht Account ☐ อธิบายลักษณะการโอนเงินออก ว่าจะโอนในครั้งเดียว หรือจะทยอยโอน และจะโอนเมื่อใด ☐ ตั้งแต่ต้นปีนี้ได้โอนเงินออกไปให้กู้แก่กิจการนี้แล้ว เป็นเงินเท่าใด	☐ สำเนาใบอนุญาตให้จดทะเบียนของกิจการผู้กู้ ☐ สำเนาเอกสารแสดงทุนจดทะเบียนของกิจการผู้กู้ ☐ สำเนาเอกสารแสดงสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างผู้ขอากับกิจการของผู้กู้ เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น ☐ สำเนาเอกสารการให้กู้ยืมที่แสดงรายละเอียดการให้กู้ เช่น สัญญาเงินให้กู้ ☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
8. การชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศ	
- ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่<u>นำเข้า</u>ประเทศ แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงเงินกู้เข้าประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนด - ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่<u>ไม่นำเข้า</u>ประเทศ โดยนำไปชำระค่าสินค้า/บริการ/ภาระอื่น หรือโดยการแปลงหนี้ค่าสินค้า/บริการ/ภาระอื่น ที่มีกับผู้ให้กู้ เป็นเงินกู้ - ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศ กรณีอื่นๆ	
☐ อธิบายสาเหตุที่ไม่มีหลักฐานแสดงการนำเงินกู้เข้าประเทศ (กรณีเงินกู้ที่นำเข้า) ☐ อธิบายว่านำเงินกู้นั้น ไปใช้เพื่อการใด อย่างไร (กรณีเงินกู้ที่ไม่นำเข้า) ☐ จำนวนเงินกู้ที่เบิกแล้ว จำนวนที่ชำระคืนแล้ว และยอดต้นเงินกู้คงเหลือ ณ ปัจจุบัน ☐ โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ชื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD หรือฝากเงินบาทเข้าบัญชี Non-resident Baht Account	☐ สำเนาการกู้ยืมที่แสดงรายละเอียดการกู้ เช่น สัญญาเงินกู้ ☐ สำเนาเอกสารที่แสดงได้ว่า เคยมีการนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เช่น Bank Statement หรือหลักฐานของธนาคารในต่างประเทศ ที่แสดงการโอนเงินจากผู้ให้กู้ให้แก่ผู้กู้ เอกสารการเบิกเงินกู้นำเข้าประเทศ (กรณีเงินกู้ที่นำเข้า) ☐ สำเนาเอกสารแสดงภาระของผู้กู้ เช่น Invoice (กรณีเงินกู้ที่ไม่นำเข้า) ☐ สำเนาเอกสารการโอนเงินจากผู้ให้กู้ไปชำระภาระ หรือ หลักฐานแสดงการรับชำระหนี้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน (กรณีเงินกู้ที่ไม่นำเข้า) ☐ สำเนางบการเงินในปีที่เกิดการกู้เงินดังกล่าว ที่ audited ☐ สำเนางบการเงินปีล่าสุด ที่ audited ☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
9. ค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น	
9.1 - ขอชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น ด้วยวิธีหักกลบลบหนี้ (Multilateral Netting) - ขอชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น แบบเต็มจำนวน (gross) ผ่านศูนย์กลางชำระหนี้	
☐ ประเภทของสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น ที่จะนำมาหักกลบลบหนี้ที่เกี่ยวข้อง ☐ ชื่อศูนย์กลางการชำระเงิน และประเทศที่ตั้งของศูนย์ฯ	☐ สำเนาเอกสารที่แสดงข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น Netting agreement ☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
☐ วิธีการชำระเงินเป็นแบบใด (ด้วยวิธีหักกลบบัญชี หรือแบบเติมจำนวน) ☐ สกุลเงินที่จะชำระ/รับชำระ ☐ สกุลเงินในเอกสารเรียกเก็บเงิน ที่จะชำระ/รับชำระ	
9.2 ขอรับเงินค่าสินค้าส่งออกเกิน 360 วัน	
☐ ประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้อง ☐ จำนวนเงินค่าสินค้าส่งออก ☐ ชื่อและประเทศผู้ซื้อสินค้า ☐ ระยะเวลาที่จะรับเงิน	☐ สำเนาข้อตกลงการซื้อขายสินค้า ที่แสดงเงื่อนไขการชำระเงินเกิน 360 วัน ☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
10. อื่นๆ กรณีบุคคลในประเทศ	
10.1 ขอโอนเงินออกไปต่างประเทศ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด (เช่น บุคคลรายย่อยส่งเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศเกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด)	
☐ รายละเอียดของภาระที่จะต้องโอนเงินออกไปชำระ ☐ โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ซื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD หรือฝากเงินบาทเข้าบัญชี Non-resident Baht Account ☐ ตั้งแต่ต้นปีนี้ ได้โอนเงินออกไปเพื่อกรณีนี้แล้วหรือไม่ และเป็นจำนวนเงินเท่าใด	☐ สำเนาเอกสารใดๆ ที่แสดงภาระผูกพัน หรือที่เกี่ยวข้องกัน ☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
10.2 ขอนำธนบัตรเงินบาทออกนอกประเทศ ของบุคคลรับอนุญาต เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด	
☐ อธิบายว่าผู้ขออนุญาตนำธนบัตรเงินบาทออกนอกประเทศไปใช้ทำอะไร ☐ วิธีการนำธนบัตรออกนอกประเทศ	☐ นโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด ☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
10.3 กรณีอื่นๆ	
☐ รายละเอียดของภาระที่จะต้องโอนเงินออกไปชำระ ☐ โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ซื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD หรือฝากเงินบาทเข้าบัญชี Non-resident Baht Account ☐ ตั้งแต่ต้นปีนี้ ได้โอนเงินออกไปเพื่อกรณีนี้แล้วหรือไม่ และเป็นจำนวนเงินเท่าใด ข้อมูลสนับสนุนเหตุผลความจำเป็น	☐ สำเนาเอกสารใดๆ ที่แสดงภาระผูกพัน หรือที่เกี่ยวข้องกัน ☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
11. อื่นๆ กรณีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ	
11.1 ขอนำธนบัตรเงินบาทออกนอกประเทศ ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด (สำหรับกรณีผู้ประกอบการธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินในต่างประเทศซื้อธนบัตรเงินบาทจากบุคคลรับอนุญาตให้ดำเนินการตามข้อ 10.2)	

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
☐ แหล่งที่มาของเงินที่จะนำออกนอกประเทศ เช่น ซื้อหรือถอนเงินบาท กับนิติบุคคลรับอนุญาต/บุคคลรับอนุญาต ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจาก FX ที่นำเข้า หรือรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ☐ อธิบายว่าผู้ขอจะนำธนบัตรเงินบาทที่ออกนอกประเทศไปใช้ทำอะไร ☐ วิธีการนำธนบัตรออกนอกประเทศ	☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
11.2 กรณีอื่นๆ	
☐ รายละเอียดของภาระที่จะต้องโอนเงินออกไปชำระ ☐ โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ซื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD หรือฝากเงินบาทเข้าบัญชี Non-resident Baht Account ☐ ตั้งแต่ต้นปีนี้ ได้โอนเงินออกไปเพื่อกรณีนี้แล้วหรือไม่ และเป็นจำนวนเงินเท่าใด ☐ ข้อมูลสนับสนุนเหตุผลความจำเป็น	☐ สำเนาเอกสารใดๆ ที่แสดงภาระผูกพัน หรือที่เกี่ยวข้องกัน ☐ สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา

ความหมายอักษรย่อ : FX = Foreign Exchange หรือเงินตราต่างประเทศ

FCD = Foreign Currency Deposit Account หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ